

1500938-50.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... vezes, até mesmo por denúncias de tráfico. Não sabe informar se o réu trabalha, todas as vezes que passaram pela via ele estava lá, encontrou somente uma vez entorpecentes com o réu, ele foi conduzido à delegacia e as drogas apreendidas. O local é conhecido como ponto de tráfico. Afirma que Marcelo na data dos fatos estava lúcido e bem tranquilo, não sabe informar se ele era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500938-50.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500938-50.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2232334/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 19860379 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

477/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2232334 - DEL.POL.AGUDOS, 477/21/004 -

DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO ALVES LUIZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de MARCELO AUGUSTO ALVES LUIZ, qualificado à fl. 25, pela suposta prática do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, ajuizada em 02/09/2021.

Narra a denúncia (fls. 91/93) que, "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Antônio Condi, altura do numeral 1862, Jardim São Vicente II, nesta cidade de Agudos, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, com massa líquida de 8,52g (oito gramas e cinquenta e dois centigramas), conforme auto de

exibição e apreensão de fls. 9/10 e laudo de constatação provisória de fls. 14/18, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, policiais militares efetuavam patrulhamento, quando avistaram o denunciado, já conhecido nos meios policiais como traficante de drogas, agachado numa árvore na via pública, e foram em sua direção. Ao ser abordado, ele disse "perdi" e dispensou um saquinho plástico contendo 9 (nove) pinos de cocaína. Em busca no local, localizaram, no pé da árvore, 5 (cinco) de cocaína próximo dali, mais dois saquinhos contendo 14 (quatorze) pinos de cocaína cada um, totalizando 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína. Diante dos fatos, o denunciado, admitiu, informalmente, que tinha acabado de pegar os quites das drogas e iria iniciar a venda.

Assim, evidencia-se que a droga era destinada à mercancia pela forma e como estava acondicionada (pinos), pelo local e pelas circunstâncias que ocorreu a apreensão.". O acusado foi preso em flagrante (fls. 01/02), a Defensoria requereu a liberdade provisória (fls. 55/64) e o Ministério Público se manifestou a favor do pedido (fls. 71/72). A prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória em decisão acostada às fls. 73/76.

Juntaram-se aos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), o boletim de ocorrência (fls. 06/08) e o auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), o laudo provisório dos entorpecentes (fls. 14/18), as fotos do acusado (fls. 33/37), o laudo pericial definitivo (fls. 109/113) e a F.A. e certidões do réu (fls. 43/45). Houve recebimento da denúncia em 06 de dezembro de 2021 e a designação de audiência de instrução (fls. 119/120). O réu foi devidamente citado e notificado para responder à acusação (fl. 106). Assim ofereceu a defesa preliminar às fls. 114/115. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu alegações finais orais requerendo pela procedência da ação penal. Outrossim, a defesa também ofereceu alegações finais orais requerendo a desclassificação do delito para uso pessoal. É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem a ser demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), o boletim de ocorrência (fls. 06/08) e o auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), o laudo provisório dos entorpecentes (fls. 14/18), as fotos do acusado (fls. 33/37), o laudo pericial definitivo (fls. 109/113), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Em juízo, a testemunha policial Marcelo George Ricci, afirma que estavam em patrulhamento com motocicletas e quando entraram na rua Antônio Condi, verificaram Marcelo agachado em uma árvore. Aceleraram e assim que chegaram perto do réu, esse se levantou, andou um pouco e dispensou um saquinho no chão. De imediato o próprio acusado levantou as mãos e disse "perdi", Marcelo foi abordado. Narra que agachou e pegou o objeto dispensado, dentro desse havia 09 eppendorfs de cocaína, perto a árvore em que o réu estava anteriormente, encontrou mais 05 eppendorfs enterrados. Relata que mostrou a Marcelo o que foi localizado e esse assumiu que estava enterrando para recomçar as vendas. Alega ter pedido apoio de uma viatura, vez que não havia como levar o réu na motocicleta. Durante o tempo em que o apoio ainda não havia chegado, verificou do outro lado da rua vários entulhos, como muitas vezes recebem denúncias de que os entorpecentes são escondidos ali, vasculhou e achou outros dois saquinhos com 14 eppendorfs cada um. Marcelo disse que havia pegado as drogas de Ricardo e tinha a intenção de iniciar as vendas no local. Todos os eppendorfs possuíam a mesma cor. Declara que os traficantes, para facilitar o transporte, montam kits de entorpecentes, com 14 unidades em cada saco, como existem denúncias, esses escondem 02 ou 03 kits e o resto enterram na via, para as autoridades não encontrarem grandes quantidades. Marcelo confessou que todos as drogas encontradas eram suas e destinadas a comercialização. Já conhecia o acusado, tendo abordado-o várias vezes, até mesmo por denúncias de tráfico. Não sabe informar se o réu trabalha, todas as vezes que passaram pela via ele estava lá, encontrou somente uma vez entorpecentes com o réu, ele foi conduzido à delegacia e as drogas apreendidas. O local é conhecido como ponto de tráfico. Afirma que

Marcelo na data dos fatos estava lúcido e bem tranquilo, não sabe informar se ele era usuário.

Durante audiência de instrução, a testemunha policial José Rafael Thiede Roquete, corroborou com o depoimento de seu colega. Acrescenta que Marcelo já é bem conhecidos dos meios policiais devido a sua frequência em um local conhecido como ponto de tráfico.

Em juízo, o réu Marcelo Augusto Alves Luiz, declara que na data dos fatos, havia acabado de sair de seu emprego, trabalha como servente de pedreiro, afirma que queria usar alguma droga, não sabia que havia mais na rua. Narra em um primeiro momento que um rapaz disse que na esquina, embaixo de uma árvore, havia um saquinho com drogas, que poderia usar e depois lhe dava o dinheiro. Assim que pegou os entorpecentes os policiais o viram, realmente disse a eles que perdeu e que as drogas eram suas, vez que ficou com medo de alguém fazer alguma maldade. Declara que não estava comercializando naquele dia, somente um saquinho com 14 eppendorfs era seu e seria destinado a consumo próprio. Não sabe o nome do rapaz que indicou o local das drogas, ficava em frete a uma casa. Não sabe dizer o motivo de o próprio rapaz não ter pegado as drogas para lhe entregar, já havia o visto outras duas vezes. Tem passagem pelo judiciário e atualmente não é mais usuário, já fez tratamento pelo CAPS. Posteriormente muda sua versão e afirma ter entregado R\$100,00 para Ricardo (o traficante) e narra que o conhecia. Cada pino custa aproximadamente R\$10,00 e comprou 14 pinos.

Pois bem. Do contexto fático, é possível observar que o acusado era, de fato, proprietário das drogas apreendidas e que se destinavam à comercialização. Ademais, como narrado de forma uníssona pelos policiais militares, o réu encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e realizou atividade suspeita ao avistar o veículo policial, eis que dispensou algo no chão.

Quanto à autoria, reconheço como certa para o réu. Deve-se ressaltar que ambas as testemunhas policiais militares afirmam que Willian confessou o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem. Em que pesem as alegações do réu, os depoimentos policiais gozam de fé pública e vêm a corroborar com a prova documental obtida. Ademais, em juízo, o réu muda sua versão várias vezes, também, estranho é ter entregado valor referente a 10 pinos e o traficante ter dado 04 de brinde, além de que o próprio usuário, sem a supervisão do vendedor pegou os entorpecentes. A narrativa do réu não convence.

Quanto à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se aplicar. De fato, o réu não possui maus antecedentes e não tem reincidência nas suas certidões. Não há elementos suficientes para apontar que o réu se dedica habitualmente a atividade criminosas ou mesmo integre organização criminosa. Assim, subsume-se à causa de diminuição referida.

Diante de tudo exposto, tendo em vista as provas produzidas durante a instrução, das peculiaridades do caso concreto e como as drogas estavam acondicionadas, restam certas a materialidade e a autoria do tráfico cometido nas circunstâncias narradas na denúncia, recaindo a autoria certamente sobre o réu. Dessa forma, deve-se CONDENAR o réu Marcelo Augusto Alves Luiz.

II. 2 - Da Dosimetria

Desse modo, passo à dosimetria da pena. O crime imputado é aquele previsto no artigo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, tendo sido praticado na data de 25 de agosto de 2021. Nessa data, a redação do artigo era, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de

2012)

Passo à primeira fase da dosimetria. Nessa, reconheço como neutras todas as circunstâncias. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à segunda fase da dosimetria. Não vislumbro agravantes e/ou atenuantes.

Portanto, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à terceira fase da dosimetria. Aqui, não vislumbro causas de aumento. porém, reconheço a incidência da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 na fração de 2/3. Portanto, Fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, fixo o REGIME INICIAL ABERTO, conforme a interpretação do art. 33 do Código Penal, o que considero atender os princípios da necessidade e suficiência.

Quanto à substituição da pena por restritivas de direito, reconheço a sua possibilidade, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Para tanto, substituo por duas penas restritivas de direito consistentes em: A) prestação pecuniária do valor de 1 salário-mínimo do tempo do trânsito em julgado da sentença; e B) prestação de serviço comunitário.

Quanto ao valor do dia-multa, fixo o valor de 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do réu MARCELO AUGUSTO ALVES LUIZ, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

CONDENAR o réu MARCELO AUGUSTO ALVES LUIZ, como incurso no crime de tráfico de drogas minorado (artigo art. 33, caput, §4º da Lei Federal 11.343/2006) à pena 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Fixo o regime inicial aberto, fixando o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato. Promovo a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em: A) prestação pecuniária do valor de 1 salário-mínimo do tempo do trânsito em julgado da sentença; e B) prestação de serviço comunitário.

CONCEDO o direito do réu a recorrer em liberdade.

DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e execute-se a pena.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do acusado a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcarão os acusados com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.I.C.

Agudos, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA